

INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL

1. PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

2. RESPONSABLE: Gerente General: Dra. Lorena Llerena Cepeda.

3. ANTECEDENTES:

3.1 Constitución e integración de capital.

La Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato (CEMHTA) fue creada a través de Escritura Pública el día 23 de Enero de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril del mismo año, con el N° 77, conjuntamente con la Resolución N° 8193 de la Superintendencia de Compañías.

El objeto principal de la Compañía es la explotación de la industria turística a través de la ejecución de actividades turísticas, tales como alojamientos hoteleros, servicio de alimentos y bebidas, catering, entre otros; también podrá arrendar bienes inmuebles y mobiliarios destinados a actividades y servicios turísticos, realizar actos relativos a bienes raíces y participar en procesos de licitación o de concursos públicos de oferta, sea de manera individual o conjuntamente con otras personas naturales o jurídicas.

El capital está integrado por: 69,39% Ministerio de Turismo, 22,72% GAD Municipalidad de Ambato, y 7.89% perteneciente a siete accionistas del Sector Privado.

El 29 de diciembre de 2010 se inscribió en el registro Mercantil la escritura de reforma integral de los Estatutos de la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato, en la que se aumenta el capital autorizado a \$ 5'435.600,00.

Se han realizado seis aumentos de capital, el último está inscrito en el Registro Mercantil con fecha 11 de noviembre de 2011, quedando el capital suscrito a la fecha en 2'970.023,00.

El 15 de julio de 2016, en la Notaria Octava del Cantón Ambato, se firma una Escritura Aclaratoria entre el GAD Municipalidad de Ambato y la CEMHTA cuyo objeto fue la determinación de la superficie y linderos del bien inmueble de propiedad de la compañía.

3.2 Base Legal.

La Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato, se enmarca en el siguiente cuerpo normativo:

- Ley de Compañías y Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario, Código Tributario y su Reglamento de Aplicación.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
- Código de Trabajo y disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; y,
- Resoluciones de Junta de Accionistas y Directorio.

Marco legal obligatorio observado y cumplido por los órganos sociales, administrativos y la Gerencia General de la Compañía Hotelera.

3.3. Estructura Administrativa.

De acuerdo a la Ley de Compañías y a la Reforma Integral Estatutaria de la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato vigente, el Gobierno y Organismo Supremo de la Compañía es la Junta General de Accionistas, integrada por todos los accionistas.

La Administración de la compañía está a cargo del Directorio, el presidente y el Gerente General, elegidos por la Junta General de Accionistas.

Al 31 de diciembre de 2020, los señores directores en funciones desde 2 de febrero de 2018, son:

Accionistas	Director Principal	Director Suplente
Ministerio de Turismo	Señor o señora Coordinador Zonal 3 del Ministerio de Turismo en funciones.	Señor o señora de Gestión de promoción Turística de Tungurahua en funciones.
GAD Municipalidad de Ambato	Concejal: Sandra Caiza	Concejal: Ing. María de los Angeles Llerena
Accionistas Privados	Sr. Marcelo Naranjo	Sra. Silvana González
	Sra. Rocío Villacís	Sr. Bolívar Pacheco

El presidente de la Compañía es el Sr. alcalde de Ambato, Dr. Javier Altamirano Sánchez, elegido con fecha 23 de mayo de 2019. De acuerdo a los artículos 24 y 25 de la Reforma Integral Estatutaria, el presidente de la compañía, también es el presidente del Directorio. *"En caso que uno de los accionistas sea el Municipio de Ambato, la presidencia será ejercida por un representante de esta persona jurídica"*. Dura 2 años en funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.

En la Gerencia General, Dra. Lorena Llerena Cepeda, elegida con fecha 30 de abril de 2009 y prorrogada en funciones de acuerdo a Resolución de Junta General de Accionistas de fecha 12 de septiembre de 2011. De acuerdo al artículo 28 de la Reforma Integral Estatutaria, el Gerente General será nombrado para un período de 2 años. Puede o no ser accionista de la compañía y podrá ser reelegido indefinidamente. Actuará hasta ser legalmente reemplazado.

La Compañía cuenta con una secretaria, quien es la única empleada con relación de dependencia y tiene 31 años laborando en la compañía. Los servicios profesionales de contabilidad son externos.

3.4 Fuente de ingresos

En el año 2020, los ingresos obtenidos suman \$ 280.553,47 provenientes principalmente del arrendamiento del Hotel a la compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A. (COMISERSA), de conformidad al último contrato, aprobado en Junta de Accionistas el 16 de mayo de 2018.

En los grupos: "Otros Ingresos e Ingresos no operacionales", se encuentran: Intereses ganados en las inversiones, cuenta corriente y de mora cobrados al arrendatario. En detalle, los ingresos se desglosan de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
Arriendo Hotel	\$ 235,008.36
Arriendo Garage	\$ 22.32
Intereses ganados en inversiones	\$ 38,168.10
Intereses de mora arrendatario	\$ 7,354.69
Total Ingresos	\$ 280,553.47

Desde el inicio de la actividad del Hotel Ambato en el año 1983, la Junta de Accionistas escogió como modelo de gestión el "Arrendamiento". De acuerdo al último contrato, el canon mensual de enero a diciembre fue \$ 19.584,03 más IVA.

4. OBJETIVO DEL INFORME:

4.1. Cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías.

5. CONTENIDO DEL INFORME:

- Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones PAC 2020.
- Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.
- Información de hechos extraordinarios durante el año 2020.
- Situación Financiera de la Compañía.
- Propuesta sobre el destino de los resultados.
- Recomendaciones de la Gerencia General a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2021.

a) Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones PAC 2020.

En el año 2020 se cumplió con la contratación de la señora Comisaria Revisor de la Compañía y Auditoría Externa con la aprobación de la Junta de Accionistas.

b) Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.

En el año 2020, se ha convocado a una Junta de Accionistas y cuatro Directorios, emitiendo resoluciones determinantes para el funcionamiento de la compañía y autorizando a la gerencia general lo correspondiente en cada caso. La Junta de Accionistas y Directorios se han realizado en las siguientes fechas, en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía:

Juntas de Accionistas

26 de agosto de 2020

Resumen de las Convocatorias

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019. 2. Conocimiento y resolución sobre el informe Comisaria Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019; 3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019; 4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente del ejercicio económico 2019; 5. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019; 6. Conocimiento y resolución del contrato de arrendamiento

del Hotel Ambato. **7.-** Nombramiento de Comisario Revisor y fijación de sus honorarios para el ejercicio económico 2020. **8.-** Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020 y determinación del estipendio. **9.-** Conocimiento y resolución del presupuesto para el ejercicio económico 2020.

Directorios

Resumen de las Convocatorias

15 de mayo de 2020	1.- Conocimiento y resolución de los oficios OFF-HA-ETHA-13-2019, OFF-HA-ETHA-20-2019 OFF-HA-ETHA-03-2020, enviados por COMISERSA. (no se efectúa por falta de quorum).
22 de mayo de 2020	1.- Conocimiento y resolución del Informe IGG-01-2020.
3 de agosto de 2020	1 Conocimiento y resolución del oficio OFF-HA-ETHA-08-2020 enviado por COMISERSA. 2.- Puntos varios.
21 de diciembre de 2020	1. Conocer y resolver sobre la aplicación de la cláusula sexta del contrato de arrendamiento. 2. Conocer y resolver sobre la mora incurrida en el pago de los cánones de arrendamiento por COMISERSA.

En resumen, la Junta de Accionistas en el año 2020 aprobó los Informes de: Comisario Revisor y Gerencia General, así como también los Estados Financieros del 2019 y el reparto de utilidades a los accionistas consistente en \$ 13.251,97. También autorizó a la Gerente General la contratación de Comisario Revisor y Auditoría Externa para el año 2020.

Delegó al Directorio resolver el inconveniente suscitado con el arrendatario debido a la falta de pago de los cánones a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19.

El Directorio conoció y resolvió los oficios enviados por COMISERSA, empresa arrendataria del Hotel Ambato, acogándose a las cláusulas del contrato vigente y de la normativa expedida por el Gobierno Nacional.

c) Información de hechos extraordinarios durante el año 2020.

1. Diagnóstico de la infraestructura del Hotel Ambato.

El 1 de marzo del 2019, con autorización de la Junta de Accionistas se suscribió el contrato de consultoría denominado: "*Estudio de Oferta y Demanda Hotelera, Diagnostico del Estado Actual del Diseño Arquitectónico, Estructural, Hidrosanitario, Eléctrico, Electrónico, Mecánico y Planteamiento de un Diseño Definitivo para la Remodelación del Hotel Ambato*", con el Ing. Marcelo David Nieto Salas, por un monto de \$ 66.363,00.

La consultoria se desarrolló en dos fases, la primera tenía como objetivo realizar un estudio de Oferta y Demanda hotelera y diagnosticar la situación actual de toda la infraestructura de Hotel Ambato. En la fase II, el consultor debía realizar los diseños definitivos: especificaciones técnicas, presupuesto referencial con sus planos respectivos y su aprobación en el Departamento de Gestión Territorial.

Los estudios concluyeron: 1. No hay necesidad de ampliar el número de habitaciones en el Hotel, pero si una modernización de ciertos espacios como, salón de eventos, cambio de pisos, chapas y cortinas en habitaciones, cambio de pisos en pasillos y gradas; la implementación de una zona húmeda, iluminación exterior y adecuación de zona verde para eventos al aire libre.

En lo referente a la estructura del edificio, se deben reforzar las columnas que dan a la parte posterior del Hotel en la planta baja, levantando una mampostería. El diagnóstico del sistema hidrosanitario del Hotel, determinó que se debe cambiar toda la tubería hidrosanitaria que incluye accesorios, grifería y piezas sanitarias en todos los baños de las habitaciones. En la parte mecánica se recomienda realizar mejoras en el sistema solar térmico (agua caliente), sistema de agua potable y contra incendios, ventilación mecánica, aire acondicionado, alimentación de GLP y Montacargas.

En lo eléctrico, la recomendación es cambio de breakers del tablero de distribución general por breakers de caja moldeada, adquirir un Tablero de transferencia Automático de por lo menos 150A para el cambio por energía de generador en caso de cortes de energía. Se recomienda realizar el cambio íntegro del sistema del ascensor (sistema de control, cabina y motor) para brindar un mejor servicio y mejorar la estabilidad de líneas eléctricas durante el arranque del mismo. Las lavadoras deben ser reemplazadas debido a que las existentes ya han sufrido varias modificaciones que pueden ocasionar incidentes en el tema eléctrico se recomienda de carga igual o mayor a 36kg. Se debería considerar la colocación de tomacorrientes para cada cama en las habitaciones dobles. Para todos los tableros de las plantas altas se recomienda redistribuir los circuitos de tal manera que un breaker controle la iluminación y/o las tomas cada habitación por separado.

La Junta de Accionistas resolvió el 29 de abril del 2019, solicitar la revisión de funcionarios del Ministerio de Turismo, (Accionista del CEMHTA), para aprobar el presupuesto de inversión para la remodelación del Hotel Ambato. El informe de fecha 16 de mayo del 2019, suscrito por técnicos del Ministerio, recomiendan la renovación de instalaciones eléctricas, mecánicas, hidrosanitarias, acústicas, y en lo arquitectónico las habitaciones (...) por un valor de \$ 463.897,84, con la aclaración: *"...de requerir intervenciones ancladas a la readecuación de los espacios descritos como prioritarios, deben ser incluidos oportunamente"*.

La Junta de Accionistas reunida el 3 de junio de 2019, resuelve dejar pendiente la reforma al presupuesto de inversión de \$450.000 aprobado el 16 de mayo de 2018, hasta que el consultor termine la fase II y entregue el Producto Dos de la consultoría con el presupuesto referencial por etapas; y, se acoge la sugerencia del GADMA para realizar la supervisión de la Fase II.

Se envió los planos del anteproyecto para revisión y aprobación del Departamento de Gestión Territorial del GADMA.

La Junta de Accionistas reunida el 27 de septiembre de 2019, conoció y aprobó el Informe suscrito por los arquitectos Julio Rodríguez, director de Planificación del GADMA, y Diego Hermosa, Supervisor designado para la revisión del *Producto I Diagnóstico y Anteproyecto* de la consultoría, en donde se recomienda aceptar los productos entregados e iniciar la siguiente fase.

Durante la ejecución de la fase II, se realizaron varias reuniones entre el equipo Consultor, la Supervisión, la Administración del contrato y la Gerente General con el objeto de solventar dudas

técnicas y ampliar el plazo de ejecución de la consultoría por efectos del paro nacional y se solicita presentar presupuestos por etapas, en consideración de la disponibilidad económica y áreas urgentes y prioritarias de intervención.

Se solicitó a la Empresa Municipal del Cuerpo de Bomberos de Ambato la revisión y aprobación, del sistema contra incendios de la remodelación propuesta del Hotel.

El 18 de noviembre del 2019, se envía el *Producto II Diseños Definitivos*, al Supervisor del GADMA, Arq. Diego Hermosa, para su revisión y aprobación.

La Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato EP; luego de revisar los Planos del Sistema de Prevención y Control de Incendios del proyecto, concede el "VISTO BUENO" para Ampliación del Hotel Ambato (192.92 m2) zona húmeda".

En el mes de diciembre se entregó los documentos correspondientes al producto II para la revisión y aprobación del Departamento de Gestión Territorial del GADMA.

La Dirección de Gestión Territorial, sección régimen urbanístico del GAD Municipalidad de Ambato GADMA, con fecha 12 de febrero de 2020, suscrito por el jefe de Régimen Urbanístico, emiten el permiso de construcción N. 015559, con una validez de 3 años desde la fecha de aprobación.

El presupuesto referencial de toda la remodelación y ampliación del Hotel, se presenta a continuación:

AREAS A INTERVENIR	VALOR SIN IVA
Remodelación 14 habitaciones	\$ 134.578,14
Remodelación Salón Atocha	\$ 208.495,56
Remodelación de pasillos y gradas	\$ 48.696,48
Ampliación de infraestructura para zona húmeda y sala de masajes	\$ 204.322,71
Remodelación de instalaciones hidrosanitarias	\$ 305.251,44
Refuerzo de estructura en general	\$ 8.394,20
Remodelación suit presidencial	\$ 21.201,23
Remodelación de oficinas externas	\$ 24.793,09
Construcción de pérgola externa salón Ficoa	\$ 67.387,02
Construcción para acopio de residuos	\$ 11.184,00
Acabados de remodelación arquitectónica en general	\$ 153.106,00
Remodelación de instalaciones eléctricas en general	\$ 57.321,18
Remodelación de instalaciones electrónicas en general	\$ 33.789,65
Remodelaciones mecánicas en general	\$ 22.714,30
Total presupuesto	\$ 1'301.235,39

A partir de marzo 16 de 2020 que se declara emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19 con el Decreto Presidencial N.1017, en donde se restringió la movilidad y todas las actividades durante la vigencia del semáforo rojo y hasta la actualidad se continua con algunas restricciones, no ha se podido ejecutar el presupuesto aprobado de \$450.000,00 para remodelaciones en el Hotel.

En cumplimiento de los Art. 23 y 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que expresan la obligatoriedad de contar con estudios previos, definitivos y actualizados; así como, de la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente y futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación, se ha analizado con el arrendatario las necesidades prioritarias del Hotel.

Por ello, sabiendo que la CEMHTA al 31 de diciembre dispone de \$ 811.878,01 y considerando los intereses que generan las inversiones hasta finales de año y el pago de los cánones de arriendo, se presenta a continuación las remodelaciones prioritarias para que el Hotel Ambato siga vigente en el mercado, modernizado y funcional siendo más atractivo para el turista porque podrá disfrutar de espacios cómodos e innovados:

AREAS A INTERVENIR	VALOR SIN IVA
Remodelación 14 habitaciones	\$ 134.578,14
Remodelación Salón Atocha	\$ 208.495,56
Remodelación de pasillos y gradas	\$ 48.696,48
Remodelación de instalaciones hidrosanitarias	\$ 305.251,44
Refuerzo de estructura en general	\$ 8.394,20
Instalaciones eléctricas (ascensor y tablero)	\$ 31.686,48
Instalaciones electrónicas (tarjetas de acceso para habitaciones)	\$ 8.084,13
Valor neto	\$ 745.186,43
Iva	89.422,37
Total presupuestado	\$ 834.608,80

Las otras intervenciones se harán cuando existan los recursos económicos necesarios.

2. Declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19

- El 16 de marzo de 2020 el presidente de la República, Lic Lenin Moreno, emite el Decreto N. 1017, en el que se declara estado de excepción por calamidad pública por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), suspendiendo todas las actividades y la movilidad en el territorio nacional. Por tal motivo, el arrendatario dando cumplimiento a esta disposición cerró el Hotel Ambato desde el 17 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020.

- Con fecha 30 de abril de 2020, el arrendatario envía una comunicación OFF-HA-EHTA-03-2020, solicitando, entre varias peticiones: **a. Devolución proporcional del canon de arriendo del 17 al 31 de mes de marzo (según él que tiene pagado); b. Suspensión del cobro del canon de arrendamiento mientras dure la emergencia; c. Período de gracia de 2 meses**

luego de reestablecido las actividades para el pago del arriendo; d. Devolución de algunos espacios del Hotel lo cual provocaría una disminución del canon de arrendamiento.

- Para tratar los pedidos del arrendatario y en cumplimiento de la Reforma Estatutaria, se convocó el 11 de mayo a Directorio para el día viernes 15 de mayo de 2020.

- El arrendatario con fecha 14 de mayo de 2020, un día previo a la realización del Directorio, envió otra comunicación N. OFF-HA-ETHA-04-2020, en la que se ratifica en los literales **a), b) y c)** del oficio anterior y **d) solicita encontrar el camino jurídico para lograr un nuevo canon de arrendamiento.**

- La administración habló con el arrendatario para saber qué comunicación era la que ellos necesitaban se trate en Directorio, a lo cual, COMISERSA envió un nuevo oficio N. OFF-HA-ETHA-05-2020, ratificando los dos oficios anteriores en los literales **a), b), c) y d)** del oficio N. OFF-HA-ETHA-04-2020.

- La administración solicitó al Dr. Francisco Moya realice Criterio Jurídico respecto a los pedidos de COMISERSA, para que sea conocido en el Directorio del 15 de mayo; el mismo que en resumen concluyó, no era procedente aceptar dichas pretensiones de COMISERSA, salvo la aplicación de la cláusula Sexta del contrato, esto es, no calcular multas por atraso en los cánones de arrendamiento por caso fortuito o fuerza mayor.

- El día 15 de mayo no se llevó a cabo el Directorio por falta de quorum y adicional porque en la Convocatoria no constaba el último oficio que envió COMISERSA.

- Se convocó nuevamente a Directorio para el 22 de mayo de 2020, organismo que aceptó el criterio jurídico emitido por el Dr. Francisco Moya, y quedó pendiente a la expedición de la Ley de Apoyo Humanitario, para considerar las pretensiones de COMISERSA.

- Por lo expuesto, se seguía facturando a COMISERSA, el canon de arrendamiento de \$ 19.584,03 más IVA, sin recibir el pago alguno, excepto las retenciones de IVA y la Fuente.

- El Directorio reunido el 3 de agosto de 2020, luego de la promulgación de la Ley de Apoyo Humanitario, resolvió: *"a) Se comunique a la compañía COMISERSA que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, específicamente en su artículo 4, para que pueda acogerse a la suspensión temporal de desahucio por estar a la fecha inmersa en lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley de Inquilinato literal "a", cancele inmediatamente el 20% del valor adeudado desde el mes de marzo hasta agosto inclusive de 2020. Y que por el 80% restante del valor del canon de arrendamiento mensual que COMISERSA adeuda a "Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato" se otorgue a la arrendataria un plazo prudencial según lo solicite formalmente, a fin de que cancele sus obligaciones vencidas. b) El Ministerio de Turismo y/o el GAD Municipalidad de Ambato harán la consulta por escrito a la Procuraduría General del Estado para que se analice si es viable jurídicamente disminuir el actual canon de arrendamiento del Hotel Ambato. Sin embargo, de lo cual, mientras se realiza la consulta y se obtiene el pronunciamiento del Procurador General del Estado, no se suspende el pago del canon de arrendamiento mensual vigente según el contrato. c) Se curse una comunicación escrita respecto de la presente resolución a la compañía COMISERSA a fin de que dé contestación y se pronuncie*

respecto de las resoluciones que el Directorio ha adoptado. Sin perjuicio de que con o sin su contestación siguen vigentes y pendientes sus obligaciones de pago"

- Para el mes de agosto de 2020, los cánones de arrendamiento pendientes de pago que COMISERSA mantenía con la CEMHTA ascendían a \$ 112.333,98, desde marzo hasta agosto 2020, a razón de \$ 18.722,33 por mes, valor descontado las retenciones de IVA y Fuente.

- La Junta de Accionistas reunida el 26 de agosto de 2020, aceptó la propuesta de pago del 20% enviada por COMISERSA, es decir, \$ 22.466,76, cancelaría 50% en septiembre, 25% en octubre y 25% en noviembre. Respecto del 80% restante de la deuda, esto es, \$89.867,22 delegó al Directorio para que resuelva las futuras comunicaciones de COMISERSA.

- En los siguientes meses, esto es, desde septiembre hasta noviembre, la administración seguía insistiendo en el pago del 80% restante y de los meses facturados. COMISERSA, en cambio, continuaba abonando el 20% de cada mes facturado, sin dar respuesta al 80% de los meses de marzo-noviembre.

- La administración envía Oficio-051 de fecha 25 de noviembre, concediendo 10 días para el pago de los valores adeudados, caso contrario de aplicaría la cláusula de terminación del contrato vigente.

- A este oficio, COMISERSA, luego de pedir una prórroga de 10 días adicionales, envía documento solicitando: **1.** Resolver las divergencias que se han suscitado durante la ejecución del contrato de arrendamiento mediante un proceso de mediación ante la Procuraduría General de estado. **2.** Suspender el cobro de los valores pendientes, es decir el 80% de marzo-agosto y la diferencia del canon de arrendamiento de los meses de septiembre y octubre hasta que se concluya el proceso de mediación. **3.** Se permita a nuestra representada continuar con el abono del 20% del canon desde el mes de noviembre de 2020 hasta concluir el proceso de mediación.

- El Directorio reunido el 21 de diciembre de 2021, resuelve: *"1...Aplicar las multas por incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento a la empresa arrendataria COMISERSA, a partir del día 13 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020. 2. Autorizar a la Gerente General acuda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado y puede resolver las divergencias suscitadas durante la ejecución del contrato de arrendamiento; debiendo convocar a Directorio para conocer y resolver las peticiones de COMISERSA. 3. Rechazar la propuesta de COMISERSA de suspender el cobro de los valores pendientes, para ello se autorizó a la Gerente continuar con la gestión de cobro de los valores adeudados. 4. Recibir los abonos parciales que COMISERSA realice y que serán imputados acorde lo prescrito en la normativa legal vigente y aplicable a cada período mensual".*

Como hechos posteriores al cierre del año 2020, en enero y febrero 2021, se realizaron 3 audiencias de mediación, las mismas que a la fecha de elaboración de este informe todavía no se llega a ningún acuerdo entre las partes.

d) Situación Financiera de la Compañía

A continuación, se presenta la situación financiera de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2020.

C.E.M. HOTELERA Y TURÍSTICA AMBATO
BALANCE DE SITUACIÓN FINAL
Al 31 de diciembre de 2020

RUBRO	VALOR	%	RUBRO	VALOR	%
ACTIVO			PASIVO		
Corriente	987.981,92	27.81	Corriente	17.294,09	0.38
No corriente	3'552.106,09	72.19	No corriente	18.171,96	0.40
			Impuestos Diferidos	167.684,18	3.69
			PATRIMONIO		
			Capital Social	2,970,023.00	65.42
			Reservas	1'320.511,93	29.09
			Resultados	46.402,85	1.02
TOTAL ACTIVO	4'540.088,01	100.00	TOTAL PAS + PAT	4,540,088,01	100.00

Los activos de la empresa se han incrementado en \$10.138,42 respecto del año 2019, proveniente principalmente del rendimiento en pólizas. En el Activo Corriente se encuentran \$811.878,01 correspondiente al dinero en cuentas corrientes e inversiones. Las cuentas por cobrar al arrendatario son \$148.757,07; y, Crédito Tributario por Impuesto al Valor Agregado \$ 27.346,84.

En el Activo No Corriente, el valor de \$3'485.212,26 corresponde a Propiedad, Planta y Equipo. Se incluye en este grupo, la cuenta contable Construcciones en curso por un valor de \$ 66.893,83 proveniente de pagos al Consultor que realizó el diagnóstico de la infraestructura del Hotel y propuesta de ampliación y remodelación.

El Pasivo Corriente de \$ 17.294,09 incluye cuentas pendientes, principalmente el impuesto a la renta, que fueron canceladas de acuerdo a su vencimiento, En el valor de \$ 18.171,96 del Pasivo No Corriente, está la provisión para jubilación y desahucio de la señora secretaria Mónica Buitrón, única empleada en relación de dependencia y que tiene 31 años laborando en la Compañía.

El valor de \$167.684,18 de Impuestos Diferidos, corresponden a las diferencias temporarias imponibles, este impuesto se ha medido empleando las tasas fiscales vigentes en nuestra legislación ecuatoriana.

El capital pagado representa a 2'970.023 acciones de un valor nominal de \$1,00. Las Reservas Legal y Facultativa se incrementaron en \$ 6.628,31 por efectos de la aplicación de la Ley de

Compañías; en tanto que la cuenta Superávit por revaluación decreció por aplicación de los Impuestos diferidos en cumplimiento de las Normas de Información Financiera NIIF.

En el año 2020, se obtuvo una utilidad contable de \$62.328,41, siendo la utilidad a distribuirse a los accionistas de \$46.402,85.

En relación a la ejecución del presupuesto: Los ingresos obtenidos efectivamente en el ejercicio económico 2020, ascienden a \$280.553,47 presentando un incremento del 23% respecto del valor estimado del año, debido al incremento del valor de los intereses en pólizas y la facturación del canon de arrendamiento el mismo valor todo el año.

Los ingresos se resumen en:

Arriendos a Comisera, y garaje posterior	\$ 235.030,68
Intereses ganados en pólizas de inversión y Cta. Cte.	\$ 38.168,10
Intereses de mora arrendatario	\$ 7.354,69
Total de ingresos	\$ 280.553,47

Con respecto a los egresos, se han ejecutado en el ejercicio económico 2020 \$ 218.225,06 que constituye el 35% más del valor presupuestado de \$ 161.930,65. La variación se debe principalmente al incremento de la depreciación de los activos fijos revalorizados y la provisión de cuentas incobrables, debido al retraso presentado por el arrendatario.

e) Propuesta sobre el destino de los Resultados

Se presenta a continuación la liquidación de la utilidad contable del ejercicio económico 2020:

Utilidad contable ejercicio económico 2020	\$ 62.328,41
- Impuesto a la renta	\$ - 36.797,41
+ Ingresos por pasivos diferidos	\$ + 26.028,21
Utilidad Neta	\$ 51.558,72
- 10% de reserva legal	\$ - 5.155,87
Utilidad a distribuirse	\$ 46.402,85

El valor de la utilidad a distribuirse es de \$46.402,85 la cual sugiero repartir a los accionistas de la CEMTHA el 30% es decir \$13.920,86 en cumplimiento del Art 297 de la Ley de Compañías; y, el 70% restante destinarlo a Reserva Facultativa con el objeto de tener disponibilidad de dinero para los proyectos de remodelación.

f) Recomendaciones a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2021.

— Aprobar lo actuado por la Gerencia General porque ha precautelado los intereses de la compañía y de los accionistas, respetando la normativa legal vigente.

- Aprobar la distribución de dividendos para los accionistas por el valor de \$ 13.920,86, por permitirá tener disponibilidad económica para los proyectos a realizarse.

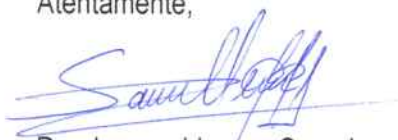
- Autorizar la ejecución de las remodelaciones, que cuentan con planos, especificaciones técnicas y presupuesto referencial revisados y aprobados por el Municipio de Ambato, con el fin de aprovechar los fondos disponibles que tiene la Hotelera y presentar a los huéspedes un Hotel innovado, con instalaciones acorde a las necesidades actuales.

Para finalizar, agradezco a todos los señores accionistas y miembros del directorio, que han facilitado la administración de la compañía y por la confianza depositada en mi persona.

Igualmente, agradezco por su colaboración en esta administración a la señora Mónica Buitrón, secretaria de la compañía; Dra. Marisol Miranda, contadora; quienes han dado su aporte y profesionalismo en el cumplimiento de lo propuesto en el año 2020.

Con respecto y consideración.

Atentamente,



Dra. Lorena Llerena Cepeda
GERENTE GENERAL.

Marzo 18 de 2021.

I,II.